

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4044/2532

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด
นาย เลิศ ชาญวิร วงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 207, มาตรา 208

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยอาจให้ทนายความไปศาลถามค้านพยานโจทก์ โดยจำเลยไม่ต้องไปศาลก็ได้ แต่ทนายจำเลยได้ทักคดีไม่ไปศาลเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาตามหน้าที่โดยไม่แจ้งให้จำเลยทั้งสองทราบ ทั้งได้ย้ายภูมิลำเนาหลบหนีการถูกดำเนินคดีอาญาในคดีอื่นไปอยู่ที่ใดไม่ปรากฏ ทำให้จำเลยทั้งสองไม่อาจดำเนินกระบวนการพิจารณาในวันนัดนั้นได้ การที่จำเลยทั้งสองไม่ไปศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองจงใจขาดนัดพิจารณา จึงสมควรที่จะให้มีการพิจารณาคดีใหม่ตามคำร้อง ของ จำเลยทั้งสอง.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามให้ร่วมกันรับผิดชอบตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี จำเลยทั้งสามขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้ตามฟ้อง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่และคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วเห็นว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ขาดนัดโดยจงใจให้ยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีมีปัญหาว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 จงใจขาดนัดพิจารณาหรือไม่ ทางได้สวนจำเลยที่ 2 ที่ 3 นำสืบว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้แต่งตั้งให้นายอำนาจ น้อยเนบ เป็นทนายความเมื่อจำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้รับหมายนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 17 เมษายน 2529 แล้ว ได้สอบถามทนายความว่าจะต้องไปศาลในวันนัดนั้นหรือไม่ ทนายความแจ้งว่า จำเลยทั้งสองไม่ต้องไปศาลเพราะเป็นนัดสืบพยานโจทก์ หลังวันที่ 17 ประมาณ 2-3 วัน จำเลยที่ 2 โทรศัพท์ถามทนายความได้ว่า ทนายความขอเลื่อนและศาลได้นัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 4 มิถุนายน 2529 ต่อมาเมื่อประมาณวันที่ 23 หรือ 24 พฤษภาคม 2529 จำเลยที่ 2 ได้สอบถามทนายความว่า จะต้องทำอะไรบ้างในวันที่ 4 ทนายความตอบว่าไม่ต้องทำอะไร เพราะเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยทั้งสองจึงไม่ได้ไปศาลในวันนัดนั้น ครั้นวันที่ 5 มิถุนายน 2529 จำเลยที่ 2 ไปหาทนายความที่สำนักงาน ปรากฏว่าสำนักงานทนายความปิด เลิกกิจการ สอบถามเจ้าของบ้านได้ความว่าทนายความได้ขนย้ายสิ่งของในสำนักงานออกไปหมด จำเลยที่ 2 จึงไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำเรื่องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ

โจทก์ไม่ติดใจสืบพยาน

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ศาลชั้นต้นได้กำหนดนัดวันสืบพยานโจทก์ และแจ้ง วันนัดให้จำเลยทั้งสองทราบโดยชอบแล้ว คดีมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่ามีเหตุ สมควรเชื่อว่าจำเลยทั้งสองไปศาลไม่ได้หรือไม่ เห็นว่า ในการพิจารณาคดีสืบพยาน โจทก์นั้น จำเลยทั้งสองอาจจะให้ทนายความไปศาล ตามคำณพยานที่โจทก์นำสืบโดย จำเลยทั้งสองไม่ต้องไปศาลก็ได้ การที่ทนายความของจำเลยทั้งสองไม่ได้ไปศาลตาม กำหนดนัดนั้น ได้รับความจากการไต่สวนว่า ทนายความทั้งคดีไม่ดำเนินกระบวนการ พิจารณาตามหน้าที่ของทนายความโดยไม่แจ้งให้จำเลยทั้งสองทราบ และย้าย ภูมิลำเนาไปอยู่ ณ ที่แห่งใดก็ไม่ปรากฏ เพราะทนายความถูกแจ้งความและเจ้าหน้าที่ ตำรวจได้ทำเรื่องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ จึงหลบหนีไปทำให้ จำเลยทั้งสองไม่อาจที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาในวันนัดนั้นได้ ดังนั้นมีเหตุสมควร เชื่อว่าที่จำเลยทั้งสองขาดนัดมาศาลไม่ได้นั้น มิได้จงใจที่จะขาดนัดพิจารณา และเมื่อ จำเลยทั้งสองได้ยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 207, 208 แล้วจึงสมควรที่จะให้พิจารณาใหม่ ตามคำร้องของจำเลยทั้งสอง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาล ฎีกา ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับจำเลยที่ 2 และที่ 3 โดยเริ่มตั้งแต่สืบพยานโจทก์เป็นต้นไป แล้วพิพากษาใหม่ ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาเป็นพับ.

(ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ